

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1794/2530

นายนิรัตน์ วิมลศิริ
กระทรวงการคลัง

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 586

พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ์ พ.ศ.2518 มาตรา 10

ตามระเบียบของจำเลยกำหนดว่า พนักงานที่เดินทางไปประจำการต่างท้องถิ่นหรือเดินทางกลับท้องถิ่นที่เริ่มจ้างเมื่อออกจากงาน มีสิทธิเบิกค่าพาหนะสำหรับครอบครัวและคนใช้ จำเลยมีคำสั่งบรรจุโจทก์เป็นพนักงานควบคุมผู้ป่่มอิสระสำนักงานไวยาธูปเชียงรายตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2491 และมีหนังสือถึงผู้จัดการไวยาธูป เชียงรายส่งตัวโจทก์ไปปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวในเดือนเดียวกันนั้น เช่นนี้โจทก์มีฐานะเป็นลูกจ้างของจำเลยในตำแหน่งนั้นตั้งแต่วันที่ระบุในคำสั่งดังกล่าวแล้วจำเลยมิได้มีคำสั่งบรรจุและแต่งตั้งโจทก์ให้ดำรงตำแหน่งอื่นในสำนักงานของจำเลยในกรุงเทพมหานครก่อนแล้วมีคำสั่งให้โจทก์ไปประจำการที่จังหวัดเชียงรายอันเป็นการประจำการต่างท้องถิ่นแต่อย่างใด ไม่โจทก์จึงมิใช่พนักงานที่เดินทางไปประจำการต่างท้องถิ่นที่เริ่มจ้าง อันจะทำให้โจทก์มีสิทธิเบิกค่าพาหนะเพื่อเดินทางกลับกรุงเทพมหานครตามระเบียบของจำเลยได้

โจทก์ฟ้องว่าโจทก์เป็นลูกจ้างประจำของจำเลย ครึ่งสุดท้ายทำหน้าที่รองผู้
จัดการไร่ยาสูบเชียงราย โดยในวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๑ โรงงานยาสูบได้มีคำสั่งให้
โจทก์ไปประจำที่จังหวัดเชียงราย ต่อมาจำเลยเลิกจ้างโจทก์เพราะเหตุเกษียณอายุ
โดยโจทก์ไม่มีความผิด โจทก์จึงเดินทางกลับมาอยู่ที่กรุงเทพมหานครซึ่งเป็น
ภูมิลำเนาที่จำเลยเริ่มจ้างโจทก์เข้าทำงาน จำเลยมีระเบียบโรงงานยาสูบว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางภายในประเทศ ฯ กำหนดว่าพนักงานที่เดินทางไปประจำต่างท้อง
ถิ่นหรือเดินทางกลับท้องถื่นที่เริ่มจ้าง เมื่อออกจากงานมีสิทธิเบิกค่าพาหนะและ
ขนส่งเดินทางกลับ โจทก์ได้เสียค่าพาหนะและค่าขนส่งของกลับกรุงเทพมหานครซึ่ง
เป็นท้องถื่นที่เริ่มจ้างเป็นเงินทั้งสิ้น ๘,๑๑๑ บาท แต่จำเลยไม่ยอมชำระ ขอให้บังคับ
จำเลยชำระเงินดังกล่าวแก่โจทก์

จำเลยให้การว่า จำเลยเริ่มจ้างโจทก์เข้าทำงานครั้งแรกที่จังหวัดเชียงรายโดย
บรรจุโจทก์ในตำแหน่งพนักงานควบคุมผู้บ่มอิสระ สำนักงานไร่ยาสูบเชียงราย
จังหวัดเชียงราย ตั้งแต่วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๑ โจทก์จึงไม่ได้เดินทางไปประจำต่าง
ท้องถื่นและไม่ได้เดินทางกลับท้องถื่นที่เริ่มจ้าง ตามระเบียบโรงงานยาสูบกระทรวง
การคลัง ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางภายในประเทศ พ.ศ. ๒๕๒๗โจทก์จึงไม่มี
สิทธิเบิกค่าใช้จ่ายดังกล่าว ขอให้ยกฟ้อง

ศาลแรงงานกลางพิพากษาให้จำเลยจ่ายค่าพาหนะเดินทางจำนวน ๘,๑๑๑ บาท
แก่โจทก์

จำเลยอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมายว่า ตามระเบียบ
โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางภายในประเทศพ.ศ.
๒๕๒๗ ข้อ ๗ กำหนดไว้ว่า พนักงานที่เดินทางไปประจำการต่างท้องถื่น หรือเดินทาง

กลับท้องถิ่นที่เริ่มจ้างเมื่อออกจากงานมีสิทธิเบิกค่าพาหนะสำหรับครอบครัวและ
คนใช้ ความดังกล่าวนี้มีความหมายว่าพนักงานของจำเลยที่ประจำอยู่ ณ ที่ใดก็ตาม
หากต่อมาได้เดินทางไปประจำการต่างท้องถิ่นที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ประจำ
ณ ที่แห่งหนึ่งนั้นแล้ว พนักงานผู้นั้นย่อมมีสิทธิเบิกค่าพาหนะสำหรับครอบครัวและ
คนใช้ได้ และในกรณีเช่นนี้หากพนักงานผู้นั้นออกจากงานและเดินทางกลับท้องถิ่นที่
เริ่มจ้างก็มีสิทธิเบิกค่าพาหนะดังกล่าวได้เช่นเดียวกัน สำหรับกรณีของโจทก์นี้ จำเลย
ได้มีคำสั่งที่ ๒๓/๒๔๙๑ เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งพนักงานฝ่ายไร่ โรงงานยาสูบ กรม
สรรพสามิต มีข้อความว่า โรงงานยาสูบเห็นสมควรบรรจุเป็นพนักงานฝ่ายไร่และส่ง
ไปประจำสำนักงานไร่ยาสูบ จึงให้บรรจุและแต่งตั้งพนักงานฝ่ายไร่ ดังต่อไปนี้

(๑) นายนิรัตน์ วิมลศิริ เป็นพนักงานควบคุมผู้บ่มอิสระแผนกควบคุมผู้บ่ม
อิสระ สำนักงานไร่ยาสูบเชียงราย

ฯลฯ

ทั้ง ๓ นายนี้ได้รับเงินเดือนเดือนละ ๘,๐๐๐ บาท ตั้งแต่วันที่ ๒๐ มีนาคม
๒๔๙๑ เป็นต้นไป และต่อมาเมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๔๙๑ จำเลยได้มีหนังสือถึงผู้
จัดการไร่ยาสูบเชียงรายส่งตัวโจทก์มาปฏิบัติหน้าที่ความว่า ด้วยโรงงานยาสูบได้
บรรจุและแต่งตั้งนายนิรัตน์ วิมลศิริ เป็นพนักงานควบคุมผู้บ่มอิสระ ประจำ
สำนักงานไร่ยาสูบเชียงรายดังสำเนาคำสั่งที่ได้แนบมาพร้อมนี้ เช่นนี้ ตำแหน่งของ
โจทก์ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งจากจำเลยคือ ตำแหน่งพนักงานควบคุมผู้บ่มอิสระ
แผนกควบคุมผู้บ่มอิสระของสำนักงานไร่ยาสูบเชียงราย จังหวัดเชียงราย อันมีผลให้
โจทก์มีฐานะเป็นลูกจ้างของจำเลยตั้งแต่วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๔๙๑ แล้ว จำเลยหาได้มี
คำสั่งบรรจุและแต่งตั้งโจทก์ให้ดำรงตำแหน่งอื่นในสำนักงานของจำเลยใน
กรุงเทพมหานครมาก่อนแล้วมีคำสั่งให้โจทก์ไปประจำการที่จังหวัดเชียงราย อัน

เป็นการประจำการต่างท้องถื่นแต่อย่างใดไม่ โจทก์จึงมิใช่เป็นพนักงานที่เดินทางไป
ประจำการต่างท้องถื่นที่เริ่มจ้างตามความในข้อ ๗ แห่งระเบียบโรงงานยาสูบ
กระทรวงการคลัง ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางภายในประเทศ พ.ศ. ๒๕๒๗ โจทก์
จึงไม่มีสิทธิเบิกค่าพาหนะเพื่อเดินทางกลับกรุงเทพมหานครได้

พิพากษากลับ ให้ยกฟ้องโจทก์

(มานaix เพียรสนอง-จุนท์ จันทรวงษ์-สุพจน์ นาณะพินธุ)

ศาลแรงงานกลาง - นายพูนศักดิ์ จงกลนี้

ศาลอุทธรณ์ -

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ